

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		25/06/2025	
Date d'affichage de la convocation :		25/06/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 01 JUILLET 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi premier juillet à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Christine PERRAULT, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Michel GONCALVES.		
Ont donné procuration	André GILLARD à Jean-François REGNIER, Jean VILA à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Stéphane QUINTIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE.		
Absents excusés	André GILLARD, Jean VILA, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Colette APPERT, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Ludvine LORIEUX		

AFFAIRE N°10 : FINANCES LOCALES

Création de tarifs pour les missions de débroussaillage, de tailles et d'élagage, et d'enlèvement de dépôts sauvages.

Monsieur James GILLON, rapporteur, rappelle que le débroussaillage, ou débroussaillage, est une obligation légale pour tout propriétaire de terrains situés dans certaines zones à risque d'incendie. Les zones soumises à l'obligation de débroussaillage sont définies par les Plans de Prévention des Risques d'Incendie de Forêt (PPRIF) et les arrêtés préfectoraux. Le débroussaillage doit être effectué sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions des installations, ainsi que sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre des voies d'accès.

Il doit être réalisé chaque année avant le 1^{er} juillet et les propriétaires doivent entretenir régulièrement leurs terrains pour maintenir un niveau de débroussaillage adéquat. Cela consiste à éliminer les broussailles, les herbes sèches, les branches mortes et les arbres morts ou malades. Les propriétaires sont responsables du débroussaillage de leurs terrains, même s'ils ne l'occupent pas et doivent s'assurer que les travaux sont réalisés conformément à la réglementation en vigueur.

Autre sujet, la taille de haies et l'élagage, qui sont une obligation également, légale pour tout propriétaire de terrains. En effet, les propriétaires sont tenus d'entretenir leurs haies et arbres pour éviter tout danger pour les personnes et les biens. Cela inclut l'élagage des branches mortes. Les haies et les arbres bordant les voies publiques doivent être taillés de manière à ne pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.

Enfin, au sujet des dépôts sauvages, l'article L541-3 du Code de l'Environnement interdit le dépôt, l'abandon, le stockage ou la gestion de

déchets dans des conditions contraires aux prescriptions légales. Le non-respect de cette interdiction peut entraîner des sanctions pénales, incluant des amendes et une peine d'emprisonnement. Il est à noter que les propriétaires des terrains où des dépôts sauvages sont constatés, peuvent être tenus responsables, même s'ils ne sont pas les auteurs des dépôts. Ils doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le dépôt et remettre le site en état.

Afin de rendre l'action municipale plus efficace auprès des contrevenants, il est proposé la création de tarifs qui seront appliqués en cas d'exécution d'office de débroussaillage, de taille et d'égavage, ainsi que d'enlèvement de dépôts sauvages. La refacturation auprès du propriétaire sera réalisée :

- Soit après l'intervention d'agents municipaux : coût prestation + forfait traitement des déchets + forfait de gestion administrative du dossier ;
- Soit après le passage d'une entreprise privée : coût de la prestation à l'euro-l'euro + forfait de gestion administrative du dossier ;

DEBROUSSAILLEMENT ET NETTOYAGE	
Coût / m²	2,50 €
Forfait coût traitement déchets verts	170,00 €
Forfait frais de gestion (appliqué sur le total des prestations facturées)	20,00 %

TAILLE DE HAIES ET ÉLAGAGE	
Coût / ml	10,00 €
Forfait coût traitement déchets verts	170,00 €
Forfait frais de gestion (appliqué sur le total des prestations facturées)	20,00 %

ENLÈVEMENT DÉPÔTS SAUVAGES	
Coût / heure	70,00 €
Forfait coût traitement déchets encombrants	382,00 €
Forfait frais de gestion (appliqué sur le total des prestations facturées)	20,00 %

MISSION RÉALISÉE PAR UN PRESTATAIRE EXTERNE	
Forfait de refacturation de la prestation à l'euro-l'euro	FORF.
Forfait frais de gestion (appliqué sur le total des prestations facturées)	20,00 %

Madame la Maire demande au Conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, pris connaissance des pièces déposées sur son bureau, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité la création des différents tarifs tels que présentés ci-dessus.

2°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Ludivine LORIEUX

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 juillet 2025